

0000016-41.2018.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... jurisprudenciais que dizem: ""TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 DA LEI Nº 6.368/76) E GUARDA DE MUNIÇÕES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). I) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 POR NÃO TER SIDO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE A RESPECTIVA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA O DELITO. Tratando-se de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000016-41.2018.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000016-41.2018.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON ASSIS DE MENEZES JUNIOR

080.964.245-05

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

EMERSON ASSIS DE MENEZES JÚNIOR foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, porque no dia 05.01.2018, por volta das 11 horas, na Rodovia BR 381, nº 01, bairro dos Pintos, cidade de Vargem/SP, possuía e mantinha sob sua guarda, 01 revólver calibre nominal 38, da marca Rossi, com numeração D756860, no suporte de seu tambor a numeração 916P, em aço inoxidável, com cano de alma raiada; 03 cartuchos de munição calibre 38 SPL, marca CBC, semi-encaminhados, expansíveis, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia em 23.02.2018 (fls. 110/111), o réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 261 e 268/269).

No curso da instrução criminal foi ouvida uma testemunha comum, pelo sistema audiovisual. Foi decretada a revelia do acusado (fls. 417/418).

Encerrada a fase instrutória, as partes se manifestaram em por memoriais, ocasião em que o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação, uma vez que comprovadas autoria e materialidade (fls. 422/426 e 456).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 430/437 e 461/462).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.06), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e laudos periciais (fls.53/61).

A autoria também é incontestável.

Na fase policial, o acusado, quando interrogado, se quedou silente. Durante a instrução processual, foi decretada a sua revelia.

No entanto, os fatos narrados na denúncia foram corroborados pela prova oral produzida nos autos.

O policial civil Thiago Faria da Costa Freitas informou que durante diligências investigatórias para apuração de um crime de roubo, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Na ocasião, localizaram um revólver e munições, cujo esconderijo foi indicado pelo próprio acusado.

Os laudos periciais correlatos atestaram a eficácia dos mesmos na realização de disparos (fls.53/61).

Trata-se, no caso, de crime de mera conduta e que se consuma com a simples manutenção, sob a guarda do agente, de arma ou munição.

Neste sentido, aliás, cito os entendimentos jurisprudenciais que dizem: ““TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 DA LEI Nº 6.368/76) E GUARDA DE MUNIÇÕES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). I) ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 POR NÃO TER SIDO ENCONTRADA NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE A RESPECTIVA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESCARACTERIZA O DELITO. Tratando-se de crime de mera conduta, o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 se perfaz tão-somente com o ato de possuir, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, munição de uso restrito, sendo irrelevante a utilização que seria futura e eventualmente dada pelo agente à munição por ele guardada. II) Custas processuais. Suspensão de sua exigibilidade. Possibilidade. Inteligência da Súmula n. 58 desta corte. Condições e prazos estabelecidos na Lei nº 1.060/50. III. Mesmo nos crimes considerados hediondos o regime inicial deve ser o inicialmente fechado, face à decisão do STF no julgamento do HC 82.959-7/SP. Recurso conhecido e parcialmente provido, rejeitadas as preliminares. (TJ-MG; Acr 1.0024.05.889903-0/001; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. Des. Gudesteu Biber Sampaio; Julg. 13/06/2006; DJMG 21/06/2006)

“CRIMINAL. HC. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. ATIPICIDADE. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Hipótese em que o paciente foi condenado pelo porte de arma de fogo e alega atipicidade da conduta em virtude da ausência de munição, ocasionando inexistência de ofensa ao bem jurídico protegido. A circunstância de a arma estar desmuniada não pode excluir a tipicidade, sob o singelo argumento de que não acarretaria lesão a qualquer bem jurídico Entende-se como suficiente para a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, tão-somente o porte do armamento sem a devida autorização da autoridade competente. Precedentes. Ordem denegada. (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 49142; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Langaro Dipp; Julg. 04/04/2006; DJU 02/05/2006; Pág. 355

Desta forma, uma vez que a arma e a munição estavam sob a guarda do réu, conforme constatado pelo policial que efetuou a diligência no local dos fatos, consumado este o crime em questão.

No mais, sendo certa materialidade e autoria, a condenação é medida de rigor.

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, não vislumbro razões para o aumento da pena-base, qual seja, 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-

multa, fixados estes no seu mínimo legal.

Sem alterações na segunda e terceira fase de aplicação de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena acima mencionada, à míngua de circunstâncias modificadoras. O regime inicial será o aberto, tendo em vista a primariedade do réu (fls. 450/452), a pena aplicada e o fato do delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Presentes os requisitos, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período.

O acusado respondeu ao processo em liberdade e assim poderá permanecer, caso queira recorrer desta sentença.

Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar EMERSON ASSIS DE MENEZES JÚNIOR ao cumprimento de uma pena de 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa, estes no mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, em regime inicial aberto, com possibilidade de recurso em liberdade e com substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Com relação ao aparelho celular apreendido (fls. 15/16), proceda-se nos termos do artigo 123 do CPP.

No tocante à arma e munições apreendidas nos autos, observo que sua destinação já foi apreciada pela decisão proferida às fls. 263.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

P. I. C.

Bragança Paulista, 22 de junho de 2022.

NICOLE DE ALMEIDA CAMPOS LEITE COLOMBINI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA